

1500134-49.2021.8.26.0605
Classe: Auto de Prisão em Flagrante
Assunto: Roubo
Magistrado: ALEXANDRE RODRIGUES FERREIRA
Comarca: Andradina
Foro: Foro de Andradina
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 11/02/2022
... denunciados.

II- DO FATO DELITUOSO (ROUBO MAJORADO)

A denúncia narrou a prática de roubo próprio, com a causa de aumento de pena do concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, do CP).
Sabe-se que o crime de roubo tem dupla subjetividade jurídica, visando à proteção da integridade física do indivíduo e, ao mesmo tempo, o seu patrimônio. São 02 (duas) as suas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Andradina
Foro de Andradina
1ª Vara
Rua Paes Leme, 2052, Andradina-SP - cep 16901-110
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500134-49.2021.8.26.0605 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500134-49.2021.8.26.0605
Classe - Assunto:
Auto de Prisão em Flagrante - Roubo
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2108631/2021 - DEL.SEC.ANDRADINA, 17458981 - DEL.SEC.ANDRADINA, 500/21/100 - DEL.SEC.ANDRADINA, 2108631 - 01º D.P. ANDRADINA, 500/21/100 - 01º D.P. ANDRADINA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
LEANDRO MARCOLINO DE CARVALHO e outros
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE RODRIGUES FERREIRA

Vistos.

Trata-se de uma ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra LEANDRO MARCOLINO DE CARVALHO, MANOEL MESSIAS DOS SANTOS, vulgo "Juninho" e KAUÊ RIBEIRO DA SILVA, qualificados nos autos, pela suposta prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, c/c art. 29, todos do Código Penal. Consta na denúncia que, no dia 20/04/2021, por volta das 15hrs e

45min, no estabelecimento comercial "Luna Gás", na Rua Goiás, nº 2961, nesta cidade e Comarca, agindo em concurso e unidade de desígnios, subtraíram, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis, consistente em um aparelho celular, marca Multilase, M50, cor cinza, avaliado em R\$ 400,00 e a quantia de R\$ 250,00, pertencentes ao estabelecimento "Luna Gás".

A exordial narrou que:

"Segundo se apurou, no intuito de praticar o roubo ao estabelecimento "Luna Gás", Leandro, Manuel e Kauê se uniram, dividiram as funções a serem exercidas por cada um deles. Kauê disponibilizou aos comparsas, um revólver marca Rossi, calibre 38, com o cabo de uma arma Taurus, sem numeração aparente, municiada com quatro cartuchos íntegros, para que fosse utilizada no momento do roubo. Na posse do referido instrumento, Leandro e Manoel, fazendo uso da motocicleta Honda/CBX 250 Tuwister, de placa CNK2J88, dirigiram-se até o estabelecimento "Luna Gás", sendo que Leandro conduziu o veículo e Manoel foi na garupa".

A denúncia foi recebida em 06/05/2021 determinando a citação (fl. 234).

Os acusados, regularmente citados (fls. 284, 291 e 304), ofertaram defesa prévia (fls. 309, 349/363 e 367).

Após a análise da peça defensiva, mantido o recebimento da denúncia, sendo designada audiência de instrução e julgamento (fls. 373/375), sendo realizada por videoconferência.

Foi produzida a prova oral, com a oitiva das vítimas e das testemunhas arroladas pela acusação. Ato contínuo, ocorreu a inquisição dos acusados, por meio de sistema de gravação audiovisual, em audiência realizada por videoconferência.

As partes ofertaram alegações finais em audiência. O órgão ministerial rogou pela procedência da ação nos termos da inicial, ao contrário da Defesa, que pleiteou pela absolvição.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há questões preliminares a serem decididas, bem como verifico que o mérito seguiu seu curso regular, sem nulidades a serem declaradas. Portanto, passo a análise do mérito.

Pois bem.

Analisando-se os elementos de informação, bem como a produção de provas em juízo, verifico que a materialidade restou demonstradas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 03/07), auto de exibição/apreensão (fls. 16/17), auto de avaliação (fls. 18), auto de reconhecimento (fls. 19/20), pelas imagens da câmera (fls. 73/80), relatório final (fls. 201/204), laudo pericial (fls. 218/222), bem como pela prova oral produzida em juízo. Entretanto, a autoria confirmada apenas aos acusados LEANDRO MARCOLINO DE CARVALHO e MANOEL MESSIAS DOS SANTOS, vulgo "Juninho", sendo o conjunto probatório insuficiente para a condenação de KAUÊ RIBEIRO DA SILVA.

I – DA PROVA ORAL.

Em juízo, a vítima Maycon declarou que trabalha como entregador de gás e água para a loja "Luna Gás". Relata que por volta das 16hr, pegou um galão de água no estoque da loja e percebeu uma motocicleta de cor vermelha, com dois ocupantes, parar entre as ruas Goiás e Piauí. O garupa desembarcou, foi em direção a loja e passou "reto" até a esquina. Achou estranha tal conduta, pois tal pessoa vinha com o capacete e, ao passar em frente a loja, "deu uma levantada" no referido capacete para olhar o interior da loja. O suspeito, deu meia volta e retornou pelo mesmo caminho. O rapaz adentrou na loja, sacou uma arma da cintura, apontou a arma para a cara do declarante e anunciou o roubo, informando que queria apenas o dinheiro. Sua patroa estava ao seu lado e também foi ameaçada. Diante disso, ela foi ao caixa, pegou o dinheiro que tinha, aproximadamente R\$ 250,00, e entregou ao indivíduo. Não satisfeito, ele subtraiu um celular que estava em cima da mesa e que era da loja, depois, perguntou se havia mais celulares, porque não queria que ninguém ligasse para a polícia. Como não havia outros aparelhos, o autor foi embora e tomou rumo das ruas Paulo Marin e Santos Dumont. A polícia militar foi acionada e chegou poucos minutos depois ao local. Tomaram ciência do ocorrido e chegaram a câmera de

segurança da loja. Em seguida, saíram em diligência. Por volta das 20hrs e 20min, recebeu uma mensagem dos policiais e dirigiu-se ao plantão policial. Ao olhar para Juninho, reconheceu como o indivíduo que adentrou na loja, sacou a arma de fogo e anunciou o roubo.

Em juízo, a vítima Dayane narrou que é proprietária da loja Luna Gás e por volta das 15hrs e 40min, visualizou, juntamente com Maycon, um indivíduo passar em frente do estabelecimento, usando um capacete. Ele tirou o capacete, olhou para o interior da loja, seguiu um pouco mais a frente e depois retornou. Ao retornar, o indivíduo adentrou no estabelecimento com um revólver em punho e anunciou o roubo, informando que queria dinheiro. Ficou apavorada, pois seu filho de 01 ano estava no chão da loja. Foi ao caixa, pegou a quantia aproximada de R\$ 300,00 e entregou ao assaltante. Este, deu um passo para sair do local, porém retornou e subtraiu um celular que encontrava-se em cima do balcão. Ele tomou rumo da rua Paulo Marin, sentido Centro e correu. Na delegacia, identificou Juninho como autor do roubo. As testemunhas de acusação e policiais militares Adriano e Magno informaram que foram acionados via COPOM, para atender uma ocorrência de roubo. Rumaram para o local dos fatos e entrevistaram o funcionário Maycon e a proprietária da loja. Maycon relatou que um indivíduo adentrou no estabelecimento e apontou-lhe um revólver. Em seguida, ele foi ao caixa e subtraiu a quantia de R\$ 250,00, bem como um aparelho celular e, em seguida, saiu da loja. Obtiveram algumas imagens da cena do crime e foi possível confirmar as vestimentas e característica do autor. Iniciaram as diligências e conseguiram com um morador, novas imagens dos fatos, sendo possível identificar que o autor do roubo agiu com um comparsa que o aguardava nas proximidades, com uma motocicleta. Alguns "colaboradores" afirmaram que Leandro teria uma motocicleta com as mesmas características vistas nas imagens. Dirigiram-se até a residência de Leandro, que é conhecido pelos meios policiais, e lá encontraram uma motocicleta de cor vermelha e Juninho, cujas características físicas eram as mesmas narradas por Maycon. Questionaram os suspeitos e ambos negaram a prática delitiva. Porém, reconheceram o tênis de Leandro, como sendo o mesmo que aparecia nas filmagens da câmera da loja. Leandro franqueou a entrada dos policiais em sua residência, e ali dentro, foram encontrados dois capacetes. Diante da suspeita, o condutor da moto foi novamente questionado, separadamente, ocasião em que afirmou que ter levado Juninho, a pedido deste, até as proximidades da Luna Gás, porém alegou que não sabia que Juninho tinha desembarcado da moto e praticado um roubo no referido estabelecimento. Indagado, Juninho admitiu a prática do roubo. Entretanto, tentou negociar com os policiais, a liberação de Leandro, prometendo entregar a arma de fogo e o aparelho celular. No entanto, Juninho queria que os policiais o soltassem e aguardassem o seu retorno, o que foi recusado. Assim, ele afirmou que não entregaria a arma de fogo e nem o referido aparelho. Em revista pessoal, encontraram em Leandro, um aparelho celular, bem como a quantia de R\$ 75,00. Perguntaram sobre o dinheiro e Leandro alegou ter recebido a quantia de R\$ 250,00 por "serviços prestados". Diligenciaram até a residência da ex-amásia de Juninho, porém nada de ilícito foi encontrado. Efetuaram a captura da dupla criminosa e encaminharam a Unidade Policial.

Na sequência, a testemunha Alex asseverou que é policial militar do grupo tático e recebeu através de um informante, a informação de que Kauê estava com a arma utilizada no roubo feito por Leandro e Manoel. O informante relatou que Kauê usualmente emprestava a arma para outros moradores da localidade para a prática de crimes e também era utilizada contra "desafetos" na Guerra de Gangues. Diante disso, dirigiu-se até a residência de Kauê e foi atendido pelo genitor do mencionado que autorizou a entrada dos policiais militares. Durante a busca, Kauê negava a existência da arma e após os policiais terem localizado o revólver, o acusado informou o local em que a munição estava escondida. No quarto dele, localizou em um alçapão, a arma de fogo calibre 38, a qual encontrava-se enrolada em um camisa preta, e havia 05 munições em uma caixa de remédio. Kauê confessou que emprestou o revólver aos autores do roubo na Luna Gás e a recebeu embrulhada naquela camisa.

Os acusados Leandro Marcolino de Carvalho e Manoel Messias dos Santos Junior na delegacia, reservaram-se ao direito de permanecer em silêncio.

No interrogatório, o coacusado LEANDRO negou a participação. Confirmou que na ocasião promoveu a carona do codenunciado MANOEL, todavia, desconhecia a pretensão no cometimento do crime. A motoneta pertencia ao seu irmão, emprestada na época. Afirmou que apenas conhecia de vista o codenunciado KAUÊ. No dia o coacusado MANOEL solicitou carona ao sair de sua residência para cobrança de dívida. MANOEL estava com calça jeans e blusa verde emprestando a ele o capacete. No momento do desembarque MANOEL que apontou o local solicitando que esperasse por ele. Não se recorda se MANOEL retirou o capacete ao desembarcar da moto. Não viu arma de fogo na posse de MANOEL. Não viu MANOEL entrando no estabelecimento roubado. Reencontrou com o acusado MANOEL em outro ponto (outro esquina). Quando o reencontrou MANOEL estava colocando o capacete. Não percebeu que MANOEL levava algo consigo. Não manteve conversa no retorno. No momento da chegada da polícia estava na companhia de MANOEL e de outras pessoas. Encontraram em sua casa roupas, celular e dinheiro. Não conversou com MANOEL sobre o roubo.

No interrogatório, o codenunciado MANOEL reconheceu a prática do crime. Adentrou ao estabelecimento portando arma e mediante ameaça exigiu o dinheiro e aparelho celular. Não apontou a arma direcionando para o chão a todo momento. Declarou-se usuário de drogas. Solicitou a LEANDRO carona para cobrar "um dinheiro". Assinalou que LEANDRO não sabia da sua intenção de cometer o delito, nem viu a arma de fogo. A arma pediu emprestado para "um senhor". A arma se encontrava enferrujada, quebrada e não funcionava. Não emprestou a arma do codenunciado KAUÊ. Quando da diligência da polícia se encontrava na frente da casa de LEANDRO, na companhia dele e outras pessoas. A motocicleta pertencia a LEANDRO. Abordou LEANDRO de manhã para pedir carona, na casa dele. O roubo durou aproximadamente 1 minuto. Não desembarcou da frente do estabelecimento e sim no quarteirão anterior. Encontrou LEANDRO no mesmo local do desembarque 2 minutos depois do roubo. Queimou a camiseta utilizada no roubo.

No interrogatório, o codenunciado KAUÊ negou a participação. Não emprestou nenhuma arma. Conhecia apenas de vista os demais acusados. Não estava na rua quando ambos foram presos. Depois de 2 dias os policiais encontraram arma em sua residência (calibre 38), que pertencia a ele. A arma estava enrolada numa camiseta. Possuía arma de fogo para defesa pessoal. Os demais denunciados nunca pediram arma para ele. Não tem nada contra os policiais que testemunharam na ocasião. Não disse aos policiais que havia emprestado arma aos denunciados.

II- DO FATO DELITUOSO (ROUBO MAJORADO)

A denúncia narrou a prática de roubo próprio, com a causa de aumento de pena do concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, do CP).

Sabe-se que o crime de roubo tem dupla subjetividade jurídica, visando à proteção da integridade física do indivíduo e, ao mesmo tempo, o seu patrimônio. São 02 (duas) as suas espécies: roubo próprio e roubo impróprio.

No primeiro, destacam-se três *modus operandi* distintos, a violência, a grave ameaça, e qualquer meio capaz de diminuir a resistência da vítima. A característica marcante da espécie é o emprego antes da subtração do bem, como meio para que o agente criminoso concretize a infração penal.

Por outro lado, no roubo impróprio a doutrina reconhece apenas 02 (duas) formas de atuação: a violência ou a grave ameaça empregada após a subtração, como meio de assegurar a impunidade ou a detenção do bem subtraído.

No que concerne ao momento consumativo, divide-se em relação ao roubo próprio.

Parcela da doutrina adota a teoria da inversão, de forma a considerá-lo consumado quando da posse mansa e pacífica do bem.

Em contrapartida, o E. Supremo Tribunal Federal entende que o roubo, nessa modalidade (próprio), consuma-se com o emprego da violência, grave ameaça ou do meio capaz de reduzir a resistência da vítima, não exigindo a posse mansa e pacífica.

No tocante ao roubo impróprio, unânime é a tese da consumação com a subtração, seguida da violência ou grave ameaça, ou seja, para a consumação não basta o apoderamento do bem, pois indispensável que haja na sequência, o emprego da violência ou da grave ameaça.

Pois bem.

Na hipótese, bem demonstrada a autoria dos codenunciados MANOEL e LEANDRO, bem como, a materialidade do crime de roubo próprio consumado.

Pelos relatos da vítima e testemunhas não há dúvida que indivíduo (coacusado MANOEL) adentrou o estabelecimento comercial anunciando o assalto, enquanto o outro (codenunciado LEANDRO) permaneceu do lado externo com a motocicleta para a fuga. Importante mencionar que de acordo com a teoria formal, autor é o agente que pratica a figura típica descrita no tipo penal, e partícipe é aquele que comete ações não contidas no tipo, respondendo apenas pelo auxílio que prestou (entendimento majoritário).

Nesse passo, o codenunciado MANOEL enquadra-se no conceito de agente, e o coacusado LEANDRO no de partícipe, ambos, portanto, pela teoria unitária do concurso de agentes (quando mais de um agente concorre para a prática da infração penal, mas cada um praticando conduta diversa do outro, obtendo, porém, um só resultado), respondendo pelo crime de roubo consumado majorado.

O coacusado MANOEL admitiu a conduta (ingressou no estabelecimento anunciando o assalto retirando os bens das vítimas), assinalando que o codenunciado LEANDRO desconhecia de sua intenção (e que também não tinha conhecimento da posse da arma de fogo).

O codenunciado LEANDRO rechaçou a participação no crime embora reconhecendo que materialmente prestou auxílio ao coacusado MANOEL transportando referida pessoa até o local do delito. Todavia, afirmou que o transporte ocorreu a pedido dele (codenunciado MANOEL) e que visava carona para a cobrança de dívida. Ou seja, não admitiu a cooperação com a adesão de vontade ao resultado pretendido pelo codenunciado MANOEL (subtração mediante ameaça).

Entretanto, as versões apresentadas no interrogatório confirmam que, pelo menos, o codenunciado LEANDRO aderiu ao comportamento do coacusado MANOEL quanto a prática do crime de roubo, propositadamente colaborando para o resultado (subtração).

Como será visto, o conjunto probatório NÃO autoriza a conclusão que o codenunciado LEANDRO tinha conhecimento da utilização de arma de fogo na grave ameaça, mas, por presunção, pelo confronto das versões de ambos (especialmente, as questões de desembarque da moto sem capacete; um disse que o reencontro depois da ação ocorreu em ponto diverso do desembarque; outro comentou que o reencontro se deu no mesmo local do desembarque; o intervalo de tempo curto entre o desembarque e o reencontro) sinalizam que sim, o coacusado LEANDRO tinha conhecimento que o codenunciado MANOEL praticaria o crime.

Também confirmada a grave ameaça as vítimas, sendo certo que uma delas, intimidada com a presença de terceiro no interior de seu imóvel comercial, visualizando a arma de fogo, entregou importância em dinheiro e aparelho celular.

Aqui, ambos os acusados afirmaram que o codenunciado LEANDRO não tinha conhecimento da posse da arma de fogo.

Como no processo penal exige certeza para a condenação, há apenas indícios de que o codenunciado LEANDRO sabia da existência do artefato com potencial lesivo.

Nas imagens não é possível visualizar que o coacusado MANOEL portava a arma sendo conduzido na garupa da motoneta pilotada pelo codenunciado LEANDRO.

Ainda, pelas imagens, não comprovado que o coacusado MANOEL tanto no desembarque antes do cometimento do delito quanto depois no reencontro aparece em poder da arma de fogo para confirmar que o codenunciado LEANDRO tinha conhecimento de sua posse.

Por fim, pela narrativa da denúncia, o coacusado LEANDRO não estava no ambiente em que ocorreu a ameaça com a utilização da arma, conseqüentemente, não acompanhou o momento em que empregada o artefato.

Ou seja, não há prova contundente que o codenunciado LEANDRO tinha conhecimento que o coacusado MANOEL utilizaria a arma de fogo no roubo.

Logo, na trilha do artigo 29 do Código Penal, e na dúvida, o coacusado LEANDRO responderá na medida da sua culpabilidade (apenas pelo crime de roubo majorado).

DO CONCURSO DE AGENTES

Reafirme-se que dita majorante dispensa prévio acerto de vontades, sendo suficiente contemporânea adesão.

Ainda que se admita ser indispensável acerto prévio para a configuração, em se tratando de fato subjetivo, a vontade é demonstrada por sua expressão na conduta do

agente. Demonstrado o agir solidário e convergente dos acusados MANOEL e LEANDRO resulta deduzido o concerto prévio.

E aqui, de igual sorte, não há dúvida alguma acerca desta circunstância, bem comprovada pelos relatos das vítimas e testemunhas, bem como, pelas imagens captadas pelas câmeras do município.

ELEMENTO SUBJETIVO

Portanto, dos relatos, é fácil constatar a conduta dos acusados MANOEL e LEANDRO, especialmente, o elemento subjetivo do tipo, o dolo, ou seja, a intenção necessária à adequação típica do fato imputado, ao intimidar as vítimas com o anúncio do assalto, visando à subtração de pertences selecionados no momento do comportamento.

CONSUMAÇÃO

Do caderno probatório, não há dúvidas de que se trata de crime consumado.

Com a comprovação da ameaça e seleção de bens, prescindível a posse mansa e pacífica.

Como dito, o E. Supremo Tribunal Federal entende que o roubo, nessa modalidade (próprio), consuma-se com o emprego da violência, grave ameaça ou do meio capaz de reduzir a resistência da vítima, não exigindo a posse mansa e pacífica.

Neste sentido o enunciado da Súmula nº 582 do C. Superior Tribunal de Justiça:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

É a situação do caso concreto, por isso, bem demonstrada a consumação.

Ultrapassada a análise dos comportamentos dos acusados MANOEL e LEANDRO, é caso de verificação da conduta atribuída ao codenunciado KAUÊ.

A exordial acusatória assim descreveu: "Leandro, Manuel e Kauê se uniram, dividiram as funções a serem exercidas por cada um deles. Kauê disponibilizou aos comparsas, um revólver marca Rossi, calibre 38, com o cabo de uma arma Taurus, sem numeração aparente, municiada com quatro cartuchos íntegros, para que fosse utilizada no momento do roubo".

Não há nos autos qualquer prova a indicar o encontro ou mesmo a comunicação entre os 03 (três) indivíduos na época do delito (o que não descartaria a versão dos 3 que conheciam-se apenas de vista).

O conjunto probatório não autoriza a confirmação de que a arma utilizada no crime seria de calibre 38 (mesma encontrada na residência do coacusado KAUÊ - 2 dias depois do delito), desautorizando o afastamento imediato da versão do coacusado MANOEL de que a arma utilizada possuía calibre 32.

O que a autoridade policial se baseou (ELEMENTO OBJETIVO) para atribuir a participação do coacusado KAUÊ foi a localização do armamento de calibre 38 na residência deste denunciado (residência esta próxima a dos demais acusados), conforme suas palavras: "outro fato importantíssimo é que a camiseta que envolvia e tentava esconder a arma de fogo é idêntica a que o indiciado Manoel Messias vestia quando do roubo" (fls. 203).

Ou seja, a autoridade policial NÃO atestou que se tratava da MESMA camiseta, mas de camiseta idêntica, o que para o processo penal é relevantíssimo.

E realmente pela imagens e do laudo (fls. 226/230) é fácil notar que se trata de camiseta de comum utilização por grande parte da população, sendo portanto mera especulação a hipótese de que se tratava da MESMA utilizada pelo coacusado MANOEL. Resumindo, o cenário probatório apontou APENAS na coincidência de utilização de camiseta pelo coacusado MANOEL semelhante àquela localizada pela polícia frise-se dias depois do crime na residência do codenunciado KAUÊ "enrolada" na arma. Insuficiente portanto para a conclusão de que o coacusado KAUÊ concorreu para o crime.

Aliás, considerando que o coacusado KAUÊ, por hipótese, tenha emprestado a arma ao codenunciado MANOEL, também, NÃO HÁ PROVA de que ele (KAUÊ) aderiu a vontade do cometimento do crime em questão, pois, o empréstimo poderia ocorrer para outro fim, ou seja, não necessariamente para o crime de roubo citado na exordial acusatória (até porque o coacusado MANOEL já possui condenação por homicídio - fls. 334). Logo, a absolvição do codenunciado KAUÊ é de rigor.

III- DA DOSIMETRIA DA PENA

CODENUNCIADO MANOEL

O acusado realizou a conduta típica e antijurídica, subsumível ao tipo penal do artigo 157, § 2º, II, do Código Penal, e, ante a sua culpabilidade, necessária a sua condenação, cuja pena passo a individualizar, estabelecendo a correlação adequada entre o concreto fato punível e a resposta estatal, partindo da pena mínima de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento 10 (dez) dias multa.

A pena base será estabelecida conforme a necessária e suficiente reprovação e prevenção do crime, atendendo a reprovação pessoal da culpabilidade.

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não conduzem à exacerbação da reprimenda. O acusado MANOEL (fls. 334- sentença com trânsito em julgado com condenação por homicídio qualificado), o que não impede de demonstrar o potencial conhecimento do ilícito, todavia, sem considerar como antecedentes, pois, extinção da pena por prazo superior a 5 anos da data do delito da exordial acusatória; da personalidade do agente não é possível extrair qualquer transtorno que configure doença mental, enquadráveis nas hipóteses de inimputabilidade, mas, de forma ampla, mostra-se desajustado, pois, seus traços comportamentais buscam atingir o modelo legal e social concebido, em absoluto desacordo com o padrão determinado; nada foi trazido sobre a conduta social do agente, o que também não se revela em vetor negativo, prejudicando o acusado; que agiu motivado pela possibilidade de ganho fácil; que as circunstâncias do crime, expressão que o legislador poderia substituir por "particularidades", não determinam o exasperar do rigor da censura; que a vítima não agiu de forma a resultar em especial estímulo à prática delitativa, não havendo atos de instigação, provocação ou desafio ao agente, pelo que não colaborou, direta ou indiretamente, intencionalmente ou não, para enfraquecer a determinação do acusado em manter-se obediente ao ordenamento jurídico, quebra esta que advém, exclusivamente, de sua própria conduta. Nestas condições, o número de circunstâncias judiciais (08 - art. 59, CP), em número favorável ao acusado, é motivo suficiente para manter a pena no patamar estipulado.

Na segunda fase, é o caso de compensar a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP).

Convém mencionar o enunciado da Súmula nº 231 do C. Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal".

Logo, mantém-se inalterada a pena.

Na terceira fase, a presença de 02 (duas) causas de aumento - concurso de duas ou mais pessoas e emprego de arma de fogo

Na trilha da Súmula nº 443 do C. Superior Tribunal de Justiça ("O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes").

O quadro probatório se mostra harmônico para o reconhecimento de ambas, conforme amplamente fundamentado no bojo desta sentença.

Consequentemente, elevo, por primeiro, em 1/3 (um terço), e depois 2/3 (dois terços) atento as circunstâncias favoráveis do artigo 59 do Código Penal, alcançando-se a pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão; 21 (vinte e um) dias-multa.

Torno a pena definitiva à míngua de circunstâncias modificadoras.

CODENUNCIADO LEANDRO

O acusado realizou a conduta típica e antijurídica, subsumível ao tipo penal do artigo 157, § 2º, II, do Código Penal, e, ante a sua culpabilidade, necessária a sua condenação, cuja pena passo a individualizar, estabelecendo a correlação adequada entre o concreto fato punível e a resposta estatal, partindo da pena mínima de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento 10 (dez) dias multa.

A pena base será estabelecida conforme a necessária e suficiente reprovação e prevenção do crime, atendendo a reprovação pessoal da culpabilidade.

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não

conduzem à exacerbação da reprimenda. O acusado LEANDRO é primário (fls. 326), o que não impede de demonstrar o potencial conhecimento do ilícito; da personalidade do agente não é possível extrair qualquer transtorno que configure doença mental, enquadráveis nas hipóteses de inimputabilidade, mas, de forma ampla, mostra-se desajustado, pois, seus traços comportamentais buscam atingir o modelo legal e social concebido, em absoluto desacordo com o padrão determinado; nada foi trazido sobre a conduta social do agente, o que também não se revela em vetor negativo, prejudicando o acusado; que agiu motivado pela possibilidade de ganho fácil; que as circunstâncias do crime, expressão que o legislador poderia substituir por "particularidades", não determinam o exasperar do rigor da censura; que a vítima não agiu de forma a resultar em especial estímulo à prática delitiva, não havendo atos de instigação, provocação ou desafio ao agente, pelo que não colaborou, direta ou indiretamente, intencionalmente ou não, para enfraquecer a determinação do acusado em manter-se obediente ao ordenamento jurídico, quebra esta que advém, exclusivamente, de sua própria conduta. Nestas condições, o número de circunstâncias judiciais (08 - art. 59, CP), em número favorável ao acusado, é motivo suficiente para manter a pena no patamar estipulado.

Na segunda fase, não há agravantes e atenuantes.

Logo, mantém-se inalterada a pena.

Na terceira fase, a presença de 01 (uma) causa de aumento - concurso de duas ou mais pessoas.

Na trilha da Súmula nº 443 do C. Superior Tribunal de Justiça ("O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes").

O quadro probatório se mostra harmônico para o reconhecimento da majorante, conforme amplamente fundamentado no bojo desta sentença.

Consequentemente, elevo, em 1/3 (um terço) atento as circunstâncias favoráveis do artigo 59 do Código Penal, alcançando-se a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão; 13 (treze) dias-multa.

Torno a pena definitiva à míngua de circunstâncias modificadoras.

DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PPL.

De acordo com o artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal (alterado pela Lei nº 12.736/2012), o tempo de prisão provisória deve ser computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

Contudo, seria equivocada simplesmente efetuar-se a detração do tempo de prisão e, após, definir o regime inicial, pois, não seria observado o sistema progressivo de cumprimento de pena. Impõe-se, portanto, aplicar a novel legislação em consonância com a Súmula nº 716 do E. Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória". Desta forma, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena, por conta da detração, apenas será possível quando implementado o requisito objetivo indispensável à progressão de regime.

O regime inicial de cumprimento da pena é o FECHADO para o coacusado MANOEL e SEMIABERTO para o codenunciado LEANDRO conforme artigo 33, §§ 2º, a, e § 2º b, respectivamente, do Código Penal.

Os acusados permanecem presos desde 20/04/2021, portanto, aproximadamente, 10 (dez) meses.

Feitas estas considerações, mantido aquele regime, porque não implementado o requisito temporal para a progressão de regime, qual seja, o cumprimento de 25% e 40%, respectivamente, conforme artigo 112 da LEP .

Nota-se que na figura típica de roubo não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois, se trata de fato cometido com violência ou grave ameaça à pessoa (art. 44, I, do CP). Ademais, a pena aplicada é superior a 04 (quatro) anos.

Também não faz jus ao sursis vez que o quantum da pena fixada não o permite.

O valor do dia multa será calculado no valor unitário mínimo e deverá ser

atualizado, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, desde a data da infração (TACrSP, RT 628/338).

Diante do exposto, considerando tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória, e o faço para declarar o acusado MANOEL MESSIAS DOS SANTOS, vulgo "Juninho", qualificado nos autos, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, razão pela qual CONDENO ao cumprimento de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial FECHADO; e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, no valor mínimo, conforme retro detalhado. Ainda, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE pretensão acusatória, e o faço para declarar o acusado LEANDRO MARCOLINO DE CARVALHO, qualificado nos autos, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, razão pela qual CONDENO ao cumprimento de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo, conforme retro detalhado. Por fim, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão acusatória, e o faço para ABSOLVER o acusado KAUÊ RIBEIRO DA SILVA da imputação pela prática do crime do artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

MANTENHO a prisão cautelar dos acusados MANOEL MESSIAS DOS SANTOS e LEANDRO MARCOLINO DE CARVALHO, nos termos do artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal ("O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta"), conforme alteração promovida pela Lei nº 12.736/2012, pois, os réus se encontram presos em razão do presente processo e assim deverão permanecer até o trânsito em julgado desta decisão, eis que persistem os motivos que ensejaram a segregação provisória, os quais são reforçados pela confirmação da condenação. Resumindo, ratifico a decisão que determinou a segregação durante o trâmite do processo, recomendando-se.

EXPEÇA-SE alvará de soltura clausulado em favor de KAUÊ RIBEIRO DA SILVA.

CONCEDO aos sentenciados a gratuidade judiciária. ANOTE-SE.

OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com a devida identificação pessoal, acompanhada de fotocópia da decisão, para cumprimento do quanto disposto pelos artigos 71, parágrafo 2º, do Código Eleitoral, combinado com o artigo 15, III, da Constituição Federal.

Após o trânsito em julgado desta sentença, lance o nome do réu no rol dos culpados.

FIXO em 70% os honorários advocatícios do advogado nomeado para a defesa do acusado, conforme atuação completa antes da fase recursal e tabela do convênio OAB/SP e DPSP, expedindo-se certidão.

P.I.C.

Andradina, 11 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA